

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב בן ארי

פ/25/4694

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון – מסירת מידע על עמלות וריביות בידי נותן שירותים פיננסיים), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 44ה.1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016¹, אחרי סעיף 44ד יבוא:

"מסירת מידע על 44ה. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 47, נותן שירותים פיננסיים ימסור ללקוחותיו מידע בכתב על סכומי העמלות והריביות או על שיעורן שהוא גובה בעד כל שירות שנתן ללקוח.

(ב) מידע כאמור בסעיף קטן (א) יישלח לכל לקוח בתחילת כל חודש קלנדרי על ידי נותן השירותים הפיננסיים בהודעה שתכלול את הפרטים המפורטים להלן:

(1) הסכום הכולל של העמלות שגבה נותן השירותים הפיננסיים מהלקוח בחודש הקודם למועד שליחת ההודעה כאמור;

(2) יידוע הלקוח בדבר זכותו לפנות לנותן השירותים הפיננסיים לקבלת פירוט אודות העמלות והריביות שנגבו.

(ג) (1) הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תישלח ללקוח בכתב, בדרך שמאפשרת תקשורת מיידית ונגישה ככל האפשר, אלא אם כן הלקוח ביקש שלא לקבל הודעות בדרך זו.

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

(2) נוסף על האמור בפסקה (1), הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תימסר באופן שבו נותן השירותים הפיננסיים מוסר הודעות לאותו לקוח כפי שהוסכם ביניהם.

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), במקרים שבהם ידוע לנותן השירותים הפיננסיים כי הלקוח אינו יכול לקבל הודעה כתובה, תימסר לו הודעה קולית כחלופה להודעה כתובה, בהתאם להוראות לפי פסקה (4).

(4) ראה השר כי הדבר נדרש, רשאי הוא לקבוע הוראות לעניין מסירת הודעות כאמור בסעיף קטן זה."

דברי הסבר

במסגרת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, בוצעו מספר תיקונים בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הבנקאות) שעסקו בהגברת השקיפות ללקוחות הבנקים. אחד מהתיקונים כאמור היה תיקון סעיף 5א לחוק הבנקאות, בו נקבע כי בתחילת כל חודש קלנדרי ישלחו הבנקים לכל לקוחותיהם, באמצעי המאפשר תקשורת מיידית ונגישה, ככל האפשר, הודעה שבה יפרטו את הסכומים הכוללים של העמלות ושל הריביות שגבה הבנק מהלקוח בחודש שקדם למועד שליחת ההודעה.

מהלך מבורך זה נועד לאפשר שירות יעיל והוגן יותר ללקוחות ותחרות רחבה בין התאגידים הבנקאיים אל מול ציבור הלקוחות. הצעת חוק זו מבקשת להחיל מדיניות זו גם על נותני שירותים פיננסיים, המופרדים מהתאגידים הבנקאיים, כדי לייעל את השירות לציבור הלקוחות ולקדם את התחרות בין גופים אלו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אליהו ברוכי וקבוצת חברי כנסת (פ/4660/25).

הצעת החוק זהה לפ/4660/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בסיוון התשפ"ד (01.07.2024)